

[별표1] 대규모유통업법 제11조 관련 기준

대규모유통업법 제11조 제1항부터 제4항까지의 규정에 따라 대규모유통업자는 판매촉진행사시 그 비용의 50% 이상을 부담하여야 하나, 특정한 기간동안 임시적·탄력적으로 이루어지는 이벤트 성격의 가격할인행사의 경우 다음 사항을 모두 만족시키는 범위 내에서는 법 제11조 제5항에 규정된 예외요건이 충족되어 50% 이상 비용분담 의무 등이 적용되지 아니한다.

가. (행사 기간) 대규모유통업자는 자신의 판매촉진행사 기간을 자유롭게 정할 수 있다.

나. (행사 기획) 대규모유통업자는 상품 판매를 촉진하기 위하여 주제, 홍보, 고객 지원방안 등 행사를 주도적으로 기획할 수 있다.

다. (참여 납품업자 결정) 대규모유통업자는 자신이 정한 기간 및 주제, 홍보 방식, 고객지원방안 등의 정보를 납품업자들에게 공지한 후, 자발적으로 판매촉진행사에 참여를 원하는 납품업자를 모집할 수 있다.

- 납품업자 모집은 공개모집 방식을 원칙으로 한다.

- 이때, 대규모유통업자는 납품업자의 의사에 반하여 행사에 참여하도록 직·간접적으로 강요하여서는 아니된다. 강요행위가 있었는지를 판단할 때는 판매촉진행사 시행 전까지 대규모유통업자가 납품업자에게 구체적인 행사지원 내역, 내역별 예상지원 비용 등의 정보를 충분히 제공하였는지 여부 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

라. (비용 분담) 판매촉진행사에 참여하기로 한 납품업자가 납품업자 상품의 할인 품목, 할인 폭은 스스로 정해야 하며, 이외의 사항은 대규모유통업자와 납품업자가

협의하여 정할 수 있다.

- 특히, 대규모유통업자는 납품업자의 의사에 반하여 상품을 구매하는 고객 등에게 상품권 등 사은품을 제공하도록 하거나 홍보비, 기타 판매촉진 행사비용의 부담 등을 직·간접적으로 강요하여서는 아니된다.